

**RECURSO CÍVEL Nº 5071038-75.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

**RECORRIDO:** MARIO LUIZ AGUIAR PEREIRA (AUTOR)

MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.307/2002 - PROMOÇÃO A PATENTE SUPERIOR - EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR COM REDUÇÃO DO ALCANCE DA NORMA LEGAL ENTENDIMENTO CORROBORADO PELA TRU DA 5ª REGIÃO E PELA TNU NO **TEMA 212** - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA

**ACÓRDÃO**

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ante a isenção de que se beneficia a União. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5071038-75.2024.4.02.5101

510015476366 .V3

**RECURSO CÍVEL Nº 5071038-75.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

**RECORRIDO:** MARIO LUIZ AGUIAR PEREIRA (AUTOR)

**RELATÓRIO**

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia no pagamento do auxílio-fardamento.

O pedido foi **julgado procedente** .

Em sede recursal, a União pugna pela reforma da sentença.

É o relatório. Decido.

**VOTO**

Conforme previsto no artigo 3º, inciso XII, da Medida Provisória 2.215-10/2001, o auxílio-fardamento consiste em “*direito pecuniário devido ao militar para custear gastos com **fardamento, conforme regulamentação***”. Estabeleceu, ainda, a referida medida provisória, o valor representativo desta verba, conforme a Tabela II do Anexo IV:

TABELA II – AUXÍLIO-FARDAMENTO

| SITUAÇÕES |                                                                                                                                                                                              | VALOR REPRESENTATIVO                                                                                                                                              | FUNDAMENTO                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a         | O Aspirante, o Cadete, o aluno do Colégio Naval ou das Escolas Preparatórias de Cadetes, o Aluno Gratuito ou Órfão do Colégio Militar e as praças de graduação inferior a Terceiro-Sargento. | Recebem, por conta da União, uniformes, roupa branca e roupa de cama, de acordo com as tabelas de distribuição estabelecidas pelos respectivos Comandos de Força. | Art. 2º e art. 3º, inciso XII. |
| b         | O militar, declarado Guarda-Marinha ou Aspirante a Oficial da Ativa, ou promovido a Terceiro Sargento.                                                                                       | Um soldo e meio.                                                                                                                                                  |                                |
| c         | Os nomeados Oficiais ou Sargentos, ou matriculados em escolas de formação mediante habilitação em concurso e os nomeados Capelães Militares.                                                 |                                                                                                                                                                   |                                |
| d         | O Oficial promovido ao primeiro posto de Oficial General.                                                                                                                                    | Um soldo.                                                                                                                                                         |                                |
| e         | Os Guardas-Marinha e Aspirantes a Oficial, oriundos dos Órgãos de Formação de Oficiais da Reserva, convocados para a prestação do Serviço Militar.                                           |                                                                                                                                                                   |                                |
| f         | Os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, quando convocados para o Serviço Militar Inicial.                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                |
| g         | <b>O Oficial, Suboficial ou Subtenente e Sargento ao ser promovido.</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                |
| h         | A cada três anos quando permanecer no mesmo posto ou graduação.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                |
| i         | O militar reincluído, convocado ou designado para o serviço ativo.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | E                              |
| j         | O militar que retornar à ativa por convocação, designação ou reinclusão, desde que há mais de seis meses de inatividade.                                                                     |                                                                                                                                                                   | E                              |
| l         | O militar que perder o uniforme em sinistro ou em caso de calamidade.                                                                                                                        | Um soldo e meio.                                                                                                                                                  | E                              |

No caso concreto, vê-se que, no contracheque de dezembro/2022 (evento 1, CHEQ6), o autor recebeu auxílio-fardamento (rubrica D50 "AUX FARD RENOV") no valor de R\$ 5.483,00, montante correspondente ao valor de um soldo de Primeiro Sargento (rubrica A02). No ano seguinte, ao ser promovido à graduação de Suboficial (evento 1, OUT9), vê-se, no contracheque de janeiro/2024 (evento 1, CHEQ7), que o requerente recebeu apenas parte do benefício de auxílio-fardamento (rubrica D52 "AUX FARD PROM") no valor de R\$ 686,00, diferença do soldo de Suboficial, R\$ 6.169,00 (rubrica A02), e o valor recebido em 2022.

Assim, **ao tempo de sua nova promoção, o Autor recebeu apenas a diferença entre a importância devida por ocasião desta última promoção** e o efetivamente recebido em virtude do fato gerador anterior, conforme art. 1º da Lei nº 810/1949 combinado com o caput do art. 61, do Decreto nº 4.307/2002 – Regulamento da Lei de Remuneração de Militares.

A irresignação do autor, portanto, consiste no valor recebido, quando da sua promoção.

A União defende o ato administrativo praticado, com fundamento no Decreto nº 4.307/2002, que regulamentou a Medida Provisória 2.215-10/2001, cujo artigo 61 assim preceitua:

#### *Seção IV*

##### *Do Auxílio-fardamento*

**03º Juizado Especial Federal de São Gonçalo Se o militar for promovido, ou enquadrado nas alíneas "b" ou "c" da Tabela II do Anexo IV da Medida Provisória no 2.215-10, de 2001, no período de até um ano após fazer jus ao auxílio-fardamento, ser-lhe-á devida a diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou graduação, e o efetivamente recebido.**

**Art. 62.** Nos casos em que o militar perder o uniforme em sinistro ou em calamidade, a concessão do auxílio-fardamento será avaliada mediante sindicância, determinada pelo Comandante, Chefe ou Diretor do militar, por solicitação do sinistrado.

**Art. 63.** O auxílio-fardamento será calculado sobre o valor do soldo do militar vigente na data em que for efetivado o pagamento.

**Art. 64.** Para efeito da contagem do período a que se refere o disposto na alínea "h" da Tabela II do Anexo IV da Medida Provisória no 2.215-10, de 2001, considerar-se-á o dia correspondente àquele em que ocorreu a promoção.

Em sede recursal, a União alega que, estando adstrita ao Princípio da Legalidade em razão do Decreto em comento, não poderia pagar o auxílio pretendido no valor integral de um soldo, uma vez que, entre o pagamento do auxílio e a promoção do autor à suboficial não teria decorrido o prazo de um ano.

Com efeito, embora o art. 3º, XII, da Medida Provisória nº 2.215-10/01 disponha que o auxílio pretendido será concedido conforme regulamentação há que se notar que na Tabela II do Anexo IV da referida MP constam as hipóteses de cabimento e seus valores referenciais, **sem especificar qualquer exceção quanto a prazo de promoção e sua repercussão sobre tais valores.**

Deste modo, o exercício do poder regulamentar, no caso, não poderia estender ou reduzir o alcance da norma legal referida, cabendo-lhe apenas regular o exercício concreto desse direito, de forma a atender aos objetivos da norma.

Inclusive, esse é o entendimento fixado pela Turma Nacional de uniformização, no julgamento do **tema 212**, fixou a seguinte tese:

*O militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto n. 4.307/2002.*

**Destaque-se, por fim, que, ante o caráter indenizatório do auxílio em questão, para a sua concessão, é necessária a demonstração dos gastos efetivados para a aquisição do fardamento. No caso concreto, não foram juntadas notas fiscais para a comprovação das despesas para o vestuário militar. Nada obstante, considerando que houve a efetiva promoção, e que tal demandaria o porte de novo uniforme, conclui-se por sua aquisição em que pese à ausência de prova efetiva do gasto.**

Assim, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO**, para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ante a isenção de que se beneficia a União. Condene a União ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.